

[처분요구서 : 2]



회수, 통보

제 목	건강·연금·노인장기요양보험료 정산 소환
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 계약예규(정부입찰·계약 집행기준)를 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

건설산업법시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출 내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로

지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

또한, 기획재정부계약예규 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 따라 계약 담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.
3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△는 “2023년 △△ △△△△△△ 정비공사”를 계약 체결 및 준공 처리하였다.

[표] 건강·연금·노인장기요양보험료 정산 소할 현황(23년 △△△△△△△△ 정비공사)

(단위: 원)

구분	△△△(부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	**,***,***	**,***,***	
직 접 노 무 비	**,***,***	**,***,***	
간 접 노 무 비	*,***,***	*,***,***	
기 계 경 비	**,***,***	**,***,***	
산 재 보 험 료	*,***,***	*,***,***	
고 용 보 험 료	***,***	***,***	
건 강 보 험 료	*,***,***	-	
연 금 보 험 료	*,***,***	-	
노인장기요양보험료	***,***,***	-	
건설기계대여보증수수료	**,***	**,***	
산업△△보건관리비	*,***,***	*,***,***	
하도급지급보증수수료	***,***	-	
기 타 경 비	*,***,***	*,***,***	

